

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2308/2533

พนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด

โจทก์

นายบุญตา โพธิ์สำโรง กับพวก

จำเลย

นายสิงห์ จันทร์คูเมือง จำเลยที่ 4 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 225, มาตรา 245

ความว่า จำเลยที่ 4 ได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยที่ 4 ไม่ประสงค์จะฎีกาต่อไป จึง
ขอถอนฎีกา และโปรดพิจารณาออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุด เพื่อนำไปประกอบการ
พิจารณาเลื่อนชั้นและหากมีการพระราชทานอภัยโทษในวโรกาสสำคัญในเร็ว ๆ นี้ ซึ่ง
จำเลยที่ 4 อาจจะได้รับการปล่อยตัว โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 ถึงจำเลยที่ 4 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 162(1)(4) จำคุกคนละ 1 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 4 ฎีกา (อันดับ 210)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 245)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 4 ถอนฎีกา จำหน่ายคดีออกจากสารบบความให้ศาลชั้นต้น
ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้

อนุญาตให้จำเลยที่ 4 ถอนฎีกา จำหน่ายคดีออกจากสารบบความให้ศาลชั้นต้น
ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้

(วินัย กันนะ-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>